



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 30 DEL 22/01/2026	OGGETTO: Contributi concessi con D.D. n°393 del 31/07/2024, per la riduzione del rischio sismico tramite la realizzazione di studi di microzonazione sismica e analisi della CLE – Servizi di consulenza geologica e geofisica - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – I ACCONTO
Registro Generale N. 39 DEL 23/01/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventitré**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 20 del 31.12.2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO:

- le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri OOPCM n. 3907/2010 e n. 4007/2012, nonché le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 52/2013, n. 171/2014, n. 344/2016 e n. 532/2018, disciplinanti gli indirizzi e criteri generali per l'erogazione dei contributi di cui al predetto fondo, demandando alle Regioni la disciplina di dettaglio e trasferendo alla Regione Campania, attraverso distinti decreti di ripartizione, risorse per complessivi € 129.096.242,62;
- l'OCDPC n. 675 del 18 maggio 2020, recante "Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018", che regola, tra l'altro, l'utilizzo delle risorse "non utilizzate" del Fondo;
- l'OCDPC n. 780 del 20 maggio 2021 con cui sono state disciplinate le risorse per le annualità 2019,2020 e 2021 e l'OCDPC n. 978 del 24 marzo 2023 con cui sono state disciplinate le risorse per le annualità 2022 e 2023;
- la Manifestazione di interesse, approvata con D.D. n. 227 del 06/06/2024, per la "Concessione ai Comuni di contributi finalizzati all'esecuzione di studi di Microzonazione sismica e analisi della CLE a valere sul fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito dall'art. 11 del D.L. 39/09 (conv. dalla L. 77/09) – OCDPC 780/2021, 978/2023 e D.G.R. 757/2023";

VISTA l'istanza di partecipazione, inoltrata da Codesto Ente finalizzata all'ottenimento della concessione dei contributi finalizzati all'esecuzione di Microzonazione Sismica e analisi della CLE;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che con Determina n. 435/2024 rg 683, si è proceduto ad affidare i "Servizi di consulenza geologica e geofisica per la realizzazione di studi di microzonazione sismica e analisi della CLE" all'operatore "geol. Giuseppe Rega", CF: RGEGPP72P29A508U, con sede in via Sant'Angelo, Avella 83021 (AV), per un importo di €45.999,00 comprensivi di cassa al 4% se dovuti come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

PRECISATO che si è provveduto all'acquisizione del CIG, che risulta il seguente: B4CA8C3F40;

ACCERTATO che l'incarico è stato avviato come da affidamento;

VISTA la fattura n. 2/26 del 14.01.2026, acquisita al prot. n. 562 del 14.01.2026, dell'importo pari ad € 21.735,00, di cui € 3.795,00 di iva ed € 590,00 di cassa, emessa dall'operatore economico "geol. Giuseppe Rega",

CF:RGEGPP72P29A508U, con sede in via Sant'Angelo, Avella 83021 (AV), quale I acconto per l'incarico di cui sopra;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 2/26 del 14.01.2026, acquisita al prot. n. 562 del 14.01.2026, dell'importo pari ad € 21.735,00, di cui € 3.795,00 di iva ed € 590,00 di cassa, emessa dall'operatore economico "geol. Giuseppe Rega", CF:RGEGPP72P29A508U, con sede in via Sant'Angelo, Avella 83021 (AV), quale I acconto per l'incarico di cui sopra;

2. **di DARE ATTO** che ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate pari ad € 214.189,19, le somme dovute sono a valere con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: gestione R.R.

Capitolo: 3255.7 fondi di cui al D.D. 393/2024

Codice: 08.01-2.02.01.09.010

Impegno 1132/2025

Importo: € 34.500,00

Esercizio finanziario di esigibilità: gestione R.R.

Capitolo: 3255.8 fondi di bilancio comunale

Codice: 08.01-2.02.01.09.010

Impegno 1133/2025

Importo: € 11.500,00

3. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

5. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;

6. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 23/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 22/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Servizi di consulenza geologica e geofisica per la riduzione del rischio sismico tramite la realizzazione di studi di microzonazione sismica e analisi della CLE

CIG: B4CA8C3F40 **CUP:****Descrizione Capitolo:** RIDUZIONE RISCHIO SISMICO**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.0 14	8.1	3255.7		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1132	€ 34.500,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** REGA GIUSEPPE - **Progressivo Fornitore:** 1213**Codice Fiscale:** RGEGPP72P29A508U **P.Iva:****Impegno collegato**

Descrizione Impegno: Servizi di consulenza geologica e geofisica per la riduzione del rischio sismico tramite la realizzazione di studi di microzonazione sismica e analisi della CLE

CIG: B4CA8C3F40 **CUP:****Descrizione Capitolo:** RIDUZIONE RISCHIO SISMICO QUOTA A CARICO DELL'ENTE**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.0 14	8.1	3255.8		2025	0
N. Impegno	Importo	N. Sub-	Importo sub-	N. SottoSub-	Importo Sottosub-

Definitivo	Impegno	impegno	impegno	impegno	impegno
1133	€ 11.500,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: REGA GIUSEPPE - Progressivo Fornitore: 1213
Codice Fiscale: RGEPP72P29A508U P.Iva:

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
94	15.214,50	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

REGA GIUSEPPE

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
95	6.520,50	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

REGA GIUSEPPE

Avella (AV), 23/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 23/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 23/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 67, e vi rimarrà fino al 07/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 39 del 23/01/2026;

Oggetto: Contributi concessi con D.D. n°393 del 31/07/2024, per la riduzione del rischio sismico tramite la realizzazione di studi di microzonazione sismica e analisi della CLE – Servizi di consulenza geologica e geofisica - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – I ACCONTO

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Avella (AV), 23/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella